

1500619-04.2021.8.26.0620

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: DIANA CRISTINA SILVA SPESSOTTO

Comarca: Taquarituba

Foro: Foro de Taquarituba

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... qualificado; 0039734-61.2007 - roubo majorado; 0053001-95.2010 - roubo tentado. Ademais, nada há nos autos nada de desabonador na sua conduta social ou personalidade. Assim, na primeira fase de aplicação da pena, justifica-se, em razão das circunstâncias do art. 59 do Código Penal a fixação da sanção base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquarituba

Foro de Taquarituba

Vara Única

Avenida Coronel João Quintino, 137, Centro, Taquarituba - SP - cep 18740-000

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500619-04.2021.8.26.0620

Réu:

CIDIONE LOURENÇO DOS SANTOS

Data da Audiência:

24/02/2022

Réu Preso

Justiça Gratuita

Aos 24 de fevereiro de 2022, excepcionalmente no formato virtual, em razão da pandemia do Covid-19 e das restrições de acesso ao prédio do Fórum, sob a presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) DIANA CRISTINA SILVA SPESSOTTO, MM. Juiz(a) de Direito desta Comarca, comigo Escrevente a seu cargo adiante nomeado e ao final assinado, estavam presentes o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). Fabrício Pereira de Oliveira; o(a) réu CIDIONE LOURENÇO DOS SANTOS, acompanhado(a) de seu(a) Defensor(a), Dr(a). Larissa Meneghel Marcolino OAB 346003/SP; e a(s) testemunha(s) Ricardo Preinsack e Fabio Augusto dos Santos. Iniciados os trabalhos, pelo(a) MM. Juiz(a) foi(ram) inquirida(s) a(s) vítima(s) e a(s) testemunha(s) presente(s) e procedido(s) ao(s) interrogatório(s) do(a)(s) réu(s), conforme termo(s) em apartado, por meio de gravação audiovisual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG, nos termos da Lei nº 11.719/08, que deu nova redação ao artigo 405, § 2º, do Código de Processo Penal, observando ainda a autorização contida no Provimento nº 23/04 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça e nº 886/04 do Conselho Superior da Magistratura dispensando a transcrição (item 77.5, Capítulo II, Tomo I das NSCGJ e Resolução 105 do CNJ), sendo que a gravação se destina única e exclusivamente para fins de documentação do presente processo. As partes presentes declaram estar cientes das penalidades, no caso de utilização indevida das imagens e sons dos depoimentos constantes nestes autos, do que foram alertados pela MM(a). Juiz(a). Na sequência, pelo Dr. Promotor de Justiça foi dito que desistia da testemunha Ricardo, com o que concordou a douta defesa, sendo, em seguida, homologada a desistência pelo(a) Magistrado(a). Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi encerrada a instrução probatória e determinada a realização dos debates orais. Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito: MM. Juiz(a), apresento debates orais por meio de gravação audiovisual, com armazenamento em sistema SAJ, requerendo a procedência da ação nos exatos

termos da denúncia. Pelo(a) Dr(a). Defensor(a) do(a) réu foi dito: MM. Juiz(a), apresento debates orais por meio de gravação audiovisual, com armazenamento em sistema SAJ, requerendo a improcedência da ação, com a absolvição do acusado. Na sequência, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença: Vistos. CIDIONE LOURENÇO DOS SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 155, §1º e § 4º, inciso I, do Código Penal. Consta na denúncia que, no dia 08/11/2021, às 22h45, na Rua Arthur Vaz, nº 83, Parque São Roque, nesta cidade e comarca de Taquarituba/SP, CIDIONE, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si 2 (duas) cartelas com 5 (cinco) isqueiros cada uma, 1 (um) carrinho de bebe da marca Calesita modelo Kombina e R\$ 4,00 (quatro reais) em moeda acional, pertencentes à vítima MAYCON CARVALHO DE OLIVEIRA. A denúncia foi recebida em 09 de novembro de 2021 (fls. 104/107), ocasião em que a prisão em flagrante do acusado foi convertida em preventiva. O acusado foi citado (fl. 117) e apresentou resposta à acusação (fls. 122). Durante a instrução foi ouvida a vítima, uma testemunha e o réu foi interrogado. Encerrada a instrução probatória, as partes se manifestaram em alegações finais. Pugnou o Ministério Público pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A defesa realizou pedidos sobre a fixação da pena. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A materialidade delitativa está positivada no auto de prisão em flagrante (fl. 01), no boletim de ocorrência (fls. 08/11), no auto de exibição e apreensão (fl. 14), no auto de avaliação (fl. 137), no laudo pericial (fls. 141/146), bem como pela prova oral colhida. A autoria, de igual modo, desposta incontestes. A vítima Maycon Carvalho de Oliveira afirmou que é o proprietário do estabelecimento comercial Mercadinho do Maycon. Que tinha fechado o comércio por volta das sete. Estava em sua residência quando recebeu uma ligação dos Policiais Militares informando que o seu comércio havia sido arrombado, por volta das onze horas, e que alguns objetos haviam sido subtraídos, sendo que imediatamente se dirigiu para o local e constatou os danos. Sendo encaminhado para esta Unidade Policial para o registro da ocorrência. Que o réu levou um carrinho infantil, algumas moedas e alguns isqueiros. O maior prejuízo foi a porta que foi quebrada. A testemunha Fabio Augusto dos Santos, Policial Militar, disse que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos quando avistaram o autor, por volta das 22 horas, empurrando um carrinho de passeio infantil e quando avistou a Polícia Militar se assustou, o que os levou a realizar uma abordagem, sendo localizado também 5 isqueiros da marca BIC, ao ser indagado acerca da origem dos objetos o autor não conseguiu explicar onde havia conseguido. O abordado apresentava a mão e o pé machucados e com estilhaços de vidro grudados nos ferimentos, o que os levou a suspeitar de que ele havia arrombado algum local, sendo que avistaram um comércio bem próximo do local da abordagem. Foram até o estabelecimento e constataram que o local havia sido arrombado, mediante a destruição de duas folhas de um Blindex. Afirmou que os isqueiros estavam com a embalagem, o que era suspeito. Durante a realização do exame de constatação de lesão na Santa Casa local o autor precisou ser algemado e mesmo assim tentou fugir, sendo necessário contê-lo para ser examinado. O réu Cidione Lourenço dos Santos relatou que é culpado. Que tinha acabado de sair em livramento condicional e acabou consumindo drogas, o que motivou o crime. Vejamos. Os depoimentos da representante da vítima e das testemunhas permitem, sem dúvida, o reconhecimento da responsabilidade penal do réu pelo crime descrito na denúncia. Cumpre consignar que, conforme remansosa jurisprudência, a simples condição de policial que participa da diligência não retira a credibilidade da testemunha, sendo necessária a efetiva demonstração de motivo sério e concreto a questionar a confiabilidade depositada no relato colhido. Ademais, os depoimentos colhidos, o laudo de fls. 141/146, que constatou vestígios de rompimento de obstáculo, e os demais elementos de informação dos autos comprovam que, realmente, houve o arrombamento da porta do imóvel, para a subtração dos bens, comprovando assim a qualificadora prevista no inciso I, do §4º do art. 155 do CP. Não bastasse, o crime fora praticado durante o repouso noturno. Destaco que esta causa de aumento, além de se aplicar para os casos de furtos simples (caput), pode também incidir nas hipóteses de furto qualificado. Não existe nenhuma incompatibilidade entre a majorante e as qualificadoras do parágrafo 4º. Trata-se apenas de circunstâncias diversas, que

incidem em momentos diferentes da aplicação da pena. A posição topográfica do parágrafo 1º não é fator impeditivo para sua incidência nas hipóteses de furto qualificado, conforme entendimento deste. C. Superior de Justiça, consolidado a partir do julgamento do HC 306.450-SP. No mais, para o reconhecimento da atipicidade da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância, necessário que estejam presentes os requisitos da mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Tais requisitos não estão presentes no caso concreto, especialmente porque o acusado ostenta condenações pela prática de delitos patrimoniais, conforme se observa à sua folha de antecedente, além de que gerou grave dano ao proprietário do comércio em razão do arrombamento. Assim, o dolo está devidamente comprovado, uma vez que restou evidente que o acusado era sabedor e tencionava o comportamento proibido que cometia. A prova dos autos demonstra que o acusado, deliberadamente, subtraiu os produtos pertencentes ao estabelecimento. Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do acusado. Passo, então, à aplicação da pena. A culpabilidade, os motivos, circunstâncias e consequências são os comuns ao crime praticado. O réu ostenta Maus antecedentes, assim entendidos como condenações criminais transitadas em julgado antes dos fatos e que não constituam reincidência, em respeito ao princípio constitucional de presunção da inocência (STJ, Súmula n. 444), eis que fora condenado nos autos nº 0025740-97.2006 - furto qualificado; 0039734-61.2007 - roubo majorado; 0053001-95.2010 - roubo tentado. Ademais, nada há nos autos nada de desabonador na sua conduta social ou personalidade. Assim, na primeira fase de aplicação da pena, justifica-se, em razão das circunstâncias do art. 59 do Código Penal a fixação da sanção base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (autos nº 1506885-53.2020 - furto qualificado; 0004978-79.2014 - roubo majorado). Presente, ainda, a atenuante da confissão, razão pela qual compenso as circunstâncias e mantenho a pena fixada. Na terceira fase, presente a causa de aumento do repouso noturno, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa. Fixo o regime FECHADO para o cumprimento da reprimenda (art. 33 e ss. do Código Penal), em razão da reincidência. Fixo, ainda, o dia-multa no mínimo legal, diante da falta de informações sobre a condição econômica do réu. Em razão do quanto de pena fixado e da reincidência, inviável a substituição da pena por restritivas de direito ou aplicação do sursis. Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR o acusado CIDIONE LOURENÇO DOS SANTOS por ter praticado fato tipificado no artigo 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal a pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no valor mínimo unitário legal. Com fundamento no art. 387, §1º, do CPP, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que persistem os motivos que deram causa à prisão preventiva, ainda com mais rigor depois da sentença condenatória. Com efeito, a medida cautelar revela-se necessária para a preservação da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal. Recomende-se o sentenciado na prisão em que se encontra. Condene o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais. Entretanto, considerando que o(a) sentenciado(a) foi assistido por advogado nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil. Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios. Havendo recurso de qualquer das partes, independentemente de nova conclusão, expeça-se imediatamente guia de

recolhimento provisória, remetendo-a ao Juízo competente para adequação das condições da prisão. Após o trânsito em julgado: (a) Caso exista pena de multa, providencie a serventia, observado o disposto no art. 336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ); (b) Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral; (c) Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017; (d) Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD; (e) Ofícios de praxe. Sentença publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados. Cumpra-se. Em seguida, Pelo representante do Ministério Público foi dito que não deseja recorrer da r. sentença. Pelo réu e seu(ua) defensor(a) foi dito que não desejavam recorrer da r. Sentença. Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: Vistos. Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA das partes ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data para a defesa e para a acusação. Regularize-se o sistema informatizado. Expeça-se o necessário. Oportunamente, archive-se. Nada mais. Do que para constar lavrei o presente termo que lido e achado conforme vai assinado. Eu, VILDOMAR GONZAGA MIQUILINO, digitei.

Termo assinado digitalmente, em observância ao artigo 1269, § 1º e 2º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça, bem como nos termos do artigo 25 da resolução do CNJ – Art. 25. As atas e termos de audiência poderão ser assinados digitalmente apenas pelo presidente do ato, assim como o documento digital, no caso de audiências gravadas em áudio e vídeo, os quais passarão a integrar os autos digitais, mediante registro em termo). Assim, o termo de audiências é assinado eletronicamente pelo(a) MM(a). Juiz(a), que questionou as partes, as quais não se manifestaram sobre eventual contradição na transcrição deste ato e dispensaram cópia impressa.